



החטיבה המקצועית

החלטת מיסוי: 1987/11

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים

הנושא: הארכת מועד הפקיעה – החלטת מיסוי בהסכם.

העובדות:

1. חברה ישראלית פרטית (להלן: "החברה"), מחזיקה בתוכנית להקצאת אופציות משנת המס 2008 (להלן: "תוכנית האופציות"). תוכנית האופציות הוגשה לאישורו של פקיד השומה במהלך חודש מרץ 2008.
2. במהלך השנים הקצתה החברה אופציות לעובדיה במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון, כאמור בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") כנוסחו לאחר תיקון 132 לפקודה (להלן: "אופציות 102 הוני").
3. אופציות אשר הוקצו לעובד החברה פקעו ביום 1.4.2010.
4. בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 19 לאוגוסט 2010 הוחלט להאריך את תקופת הפקיעה.
5. החברה הצהירה כי כוונתה הייתה להאריך את מועד הפקיעה של האופציות עד ליום 1 במאי 2014, ואך ורק בשל טעות טכנית מצד החברה ההחלטה בדבר דחיית מועד הפקיעה אושרה בפועל על-ידי דירקטוריון החברה רק ביום 19 באוגוסט 2010 ;

הבקשה:

נבקשכם לקבוע כי הפקיעה והחידוש כאמור אינו מהווה הפרה של הוראות 102 לפקודה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. הריני לאשר כי ככלל, על האופציות תמשכנה לחול כל הוראות סעיף 102 לפקודה, וזאת ממועד הקצאתן בפועל. יחד עם זאת, תקופת החסימה, כמשמעות המונח בסעיף 102 לפקודה, תוארך בשנתיים נוספות החל מיום 19 לאוגוסט 2010.
2. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.